

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 적극적인 송달업무로 대규모 압류재산 매각 달성
2. 소관부점 : 강원지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

강원지역본부 조세정리팀은 위임기관으로부터 「국세징수법」 제61조 제5항 및 「지방세징수법」 제71조 제5항에 따라 공매대행 의뢰받은 압류재산의 공매업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

강원지역본부 조세정리팀은 2020. 6. 11. ■■■■■공단으로부터 149억 원을 체납한 체납자 ○○○ 소유 압류재산 총 55건을 대량으로 수입 받아 체납내역인 기타징수금¹⁾에 대한 공매처분 가능성 검토 후 신속하게 처분이 가능한 압류재산 18건에 대하여 선별적으로 감정의뢰 및 현황조사를 실시한 후 2020. 7. 23. 신속하게 공매공고를 실시하였다.

공매공고 후 공매통지서 송달을 위하여 체납자 주민등록초본에 등재된 주소(등기부등본상 주소지와 일치)로 배달증명을 발송하고 수회에

1) 국민건강보험법 제57조(부당이득의 징수) 약사법 제20조 제1항을 위반하여 약국을 개설할 수 없는 자가 약국을 개설·운영하여 보험급여 비용을 받은 경우

절차 교부송달을 진행하였으나 송달이 되지 않았고, 공유자 ○○○(채납자 동생) 및 재산관리인에게 협조를 구하였으나 비협조로 일관하여 채납자 실거주지 파악이 어려운 상태였다.

이에 따라 주민등록초본 상 최종 주소지의 수도 및 전기 검침내역, 납부내역 등을 확인하고 국외 이주자 주소 조회, 수용사실조회, 주소지 이장과 면담 절차를 거쳐 최종 주소지에 대하여 불거주 확인으로 공시 송달 요건을 갖추었다.

그러나 공매 압류재산이 대규모·고액이고 최근 송달 관련 소송 패소²⁾등의 사례 등을 감안할 때 채납자 등으로부터 향후 매각취소 소송이 제기될 가능성도 배제할 수 없어(실제로 공유자 ○○○이 매각취소소송에 대해 문의) 공시송달 진행에 신중을 기할 필요가 있었다.

이에 조세정리팀은 추가적인 송달 노력의 일환으로 거주지를 알 수 있는 모든 서류를 검토하던 중, 채권신고한 가압류권자의 가압류 결정문에 채납자의 주민등록초본상 주소지와 다른 송달주소가 기재된 사실을 발견하여 해당 주소지로 배달증명 우편을 발송하였고 채납자가 이를 직접 수령함으로서 송달에 성공하였다.

그 결과 [표 22]와 같이 압류재산 총 18건에 대한 공매절차가 정상 진행되어 2020. 9월~11월에 걸쳐 총 96.7억 원에 매각 결정하였다.

2) 수원지법 2020구합63345(매각결정취소) 공시송달을 위하여는 ‘주소 또는 영업소가 분명하지 아니한 경우’에 해당하여야 하며, 전화번호나 영업소 소재지 등을 알아보기 위한 노력을 추가로 기울이지 않고, 송달할 장소가 여러곳이어서 각각의 장소에 송달을 시도할 수 있었는데도 그 중 일부 장소에만 방문하여 수취인이 부재중인 것으로 확인된 경우에는 공시송달 할 수 있는 경우에 해당한다고 보기 어려움

[표 22] 체납자 ○○○ 압류재산 매각 내역

(단위 : 천 원)

순번	위임기관	관리번호	매각결정 기일	매각금액	위임기관 배분금	수수료 수익
----	------	------	------------	------	-------------	-----------

“기재 생략”

다. 실적 또는 성과

이를 통해 2020년도 강원지역본부 조세업무 수수료 수익 목표 6.8억 원의 34%인 2.3억 원을 달성하고 위임기관 체납액 배분 목표액 149억 원의 64%인 94.3억 원을 충당하는 등 조세수익 확충에도 기여하였으며, 매각 완료된 압류재산 18건 이외에 [표 23]과 같이 9건의 압류재산에 대한 공매 절차도 정상적으로 진행되고 있어 추가적인 체납액 배분 및 조세업무 수수료 수익 거양이 예상된다.

[표 23] 체납자 ○○○ 압류재산 공매 예정 내역

순번	위임기관	공매진행상태	관리번호	주소지
----	------	--------	------	-----

“기재 생략”

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 적극적인 송달업무 처리로 대규모 압류 재산을 원활하게 매각하여 조세채권 회수실적 제고에 기여한 조세 정리팀을 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.
(통보)